ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15

QRPass

Правовая модель стартапа

Безопасная передача учётных данных
между мобильным устройством и браузером

01
Организационная форма

02
Интеллектуальные права

03
Договорная модель



Выбранная форма — ООО

Подходящая структура для команды из нескольких основателей и коммерческого роста

ПЛАНИРУЕМАЯ СТРУКТУРА

ООО «QRPass»

Уставный капитал

10 000 ₽

Регистрация — после появления первых платящих пользователей

01

Несколько учредителей

Подходит для совместного владения компанией

02

Возможность инвестиций

Структура готова к привлечению капитала

03

Коммерческое развитие

Можно масштабировать продукт и команду

Сейчас QRPass остаётся студенческим стартапом

Два учредителя — две доли

Доли отражают договорённость о владении компанией, а не ежедневную загрузку



65%

35%

Д

Дмитрий Шагалин

Учредитель • 65%

Е

Елизавета Голикова

Учредитель • 35%

СОТРУДНИКИ

С

Варвара Кушаева

Внешнее совместительство • оплата по фактическому времени

С

Герман Шибанов

Внешнее совместительство • оплата по фактическому времени

Понятные уровни принятия решений

Операционные задачи делегированы, ключевые вопросы остаются за обоими основателями

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дмитрий Шагалин

Технологии • сервер • инфраструктура
и общее управление

РОЛЬ СООСНОВАТЕЛЯ

Елизавета Голикова

Дизайн • UX • маркетинг
и продвижение

ПРИБЫЛЬ

Решение основателей

Выплата по долям или реинвестирование

КАК ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ

01

Обычные решения

Генеральный директор

02

Стратегические

Совместно двумя учредителями

03

Крупные расходы

От 100 000 ₽ — согласие обоих

Стратегические вопросы: смена направления • инвестиции • ключевые IP-права • крупные финансовые обязательства

Права нужно передать — они не возникают автоматически

Цель модели: закрепить исключительные права на результаты разработки за будущим ООО

01 Автор

Создаёт код, дизайн или документацию

02 Письменное соглашение

Фиксирует передачу исключительных прав

03 ООО «QRPass»

Получает права на результаты разработки

ДО РЕГИСТРАЦИИ ООО

Уже созданные код и дизайн

Нужно зафиксировать авторство и заключить отдельные письменные соглашения с авторами.

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ООО

Новые результаты разработки

Трудовые договоры и дополнительные соглашения: обязанности, служебные результаты и порядок передачи прав.

Ключевой принцип: будущая компания не становится владельцем ранее созданных материалов автоматически.

Карта авторства основных компонентов

Перечень созданного внутри команды и правила использования сторонних элементов

КОМПОНЕНТ	АВТОР	ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ
Мобильное приложение на Flutter	Варвара Кушаева	**Отдельное письменное соглашение о передаче прав**
Go-бэкенд, веб-клиент, E2E, инфраструктура и CI/CD	Дмитрий Шагалин	**Отдельное письменное соглашение о передаче прав**
Дизайн, пользовательский интерфейс и графика	Елизавета Голикова	**Отдельное письменное соглашение о передаче прав**

СТОРОННИЕ КОМПОНЕНТЫ

Библиотеки, иконки и шрифты используем по лицензиям — они не становятся нашей собственностью.

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

ECDH, HKDF и AES не являются нашей собственностью; защищаются собственная реализация, архитектура и документация.

Три уровня договорных отношений

Каждый документ закрывает отдельную группу отношений вокруг продукта

01 ОСНОВАТЕЛИ

Корпоративный договор

- Доли и обязанности
- Стратегические решения
- Прибыль и IP-права
- Выход из компании + преимущественное право

02 КОМАНДА

Трудовые договоры

- Должностные обязанности
- Условия оплаты
- Внешнее совместительство
- Порядок оформления служебных результатов

03 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользовательские документы

- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Документы по персональным данным
- Публичная оферта для подписки

Четыре зоны юридического внимания

Риски управляемы, если закрепить процессы документально и честно описать работу системы

01

Права на старый код и дизайн

IP

Зафиксировать авторство и получить отдельные письменные соглашения.

02

Лицензии сторонних компонентов

LICENSE

Вести перечень библиотек и проверять условия коммерческого использования.

03

Персональные данные

DATA

Подготовить корректные документы и достоверно описать обработку данных.

04

Безопасность и обещания

SECURITY

Объяснить модель E2E и её пределы: устройство или веб-клиент тоже могут быть скомпрометированы.

Сквозное шифрование снижает риск доступа сервера к паролям в открытом виде, но не устраняет риск компрометации конечного устройства.

ИТОГИ

Правовая основа QRPass сформирована

Базовая модель для перехода от студенческого проекта к коммерческому продукту

ООО
Будущая форма компании

65 / 35
Доли двух учредителей

IP
Права на код, дизайн и реализацию

3
Уровня договорных отношений

Главный вывод

Юридическую модель важно продумать до масштабирования — это помогает предупредить споры об авторстве, правах и ответственности.

Спасибо за внимание!